

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3001/2533

นายประชา แสงเจริญ

โจทก์

นายปรัสัย กาญจนประเสริฐ

จำเลย

นายปรัสัย กาญจนประเสริฐ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา จะชนะคดีโจทก์ในชั้นฎีกาได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 154)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระเงินค่าสินจ้างแก่โจทก์จำนวน 1,510,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันบอกเลิกสัญญาจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จและขอให้จำเลยส่งมอบคืนเชิครถนาकारไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาปทุมธานีลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2527 จำนวนเงิน 300,000 บาท หากคืนไม่ได้ขอให้ถือเอาค่าพิพาทค่าแทนการแสดงเจตนา จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ให้โจทก์ชดใช้เงินให้แก่จำเลย 200,597.60 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันเลิกสัญญาไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 83,902 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2527 จนกว่าจำเลย จะชำระเงินเสร็จ ยกฟ้องแย้งของจำเลย

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 149,148)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับเงินจำนวน 83,902 บาทพร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2527 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปีมาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับเงินจำนวน 83,902 บาทพร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2527 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปีมาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(อัมพร ทองประยูร-เจริญ นิลเอสงฆ์-ชลิต ประไพศาล)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ